

Vergabekammer des Landes Musterland

Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt

Anträge

1. Der Antragsgegnerin wird untersagt, den Zuschlag auf Grundlage der unveränderten Vergabeunterlagen zu erteilen.
2. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, das Leistungsverzeichnis produktneutral zu fassen oder die Produktvorgabe nachvollziehbar zu begründen.
3. Die Angebotsfrist ist nach Korrektur angemessen zu verlängern.

Zulässigkeit

Die Antragstellerin ist interessierte Bieterin und durch die Produktvorgabe in ihren Zuschlagschancen beeinträchtigt. Die Rüge vom 20.06.2026 war rechtzeitig. Die Nichtabhilfe datiert vom 25.06.2026; die Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ist gewahrt.

Begründetheit

Der Markenbezug ohne Gleichwertigkeitsöffnung beschränkt den Wettbewerb. Die Vergabestelle hat keine tragfähige technische Alleinstellung dokumentiert. Die pauschale Berufung auf Anschlussdetails ersetzt keine vergaberechtskonforme Prüfung.

Eilbedürftigkeit

Ohne Zuschlagssperre droht der Zuschlag trotz rechtswidriger Unterlagen. Die Antragstellerin kann ein wertbares Angebot nur abgeben, wenn gleichwertige Dachfenster zugelassen oder die Produktvorgabe rechtmäßig begründet wird.